

1512447-09.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... no furto seja consideravelmente maior que no roubo, segundo o enunciado 442 da Súmula do STJ, "é inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo".

No caso em exame, ficou comprovada a participação de três pessoas.

Configurado, assim, o delito de furto qualificado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 2 (dois) a 8 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1512447-09.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512447-09.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2136317/2021 - 101º D.P. JDIM

IMBUIAS, 18009567 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 2400/21/374 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS,

2136317 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDVAN SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PALOMA MOREIRA DE ASSIS CARVALHO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de EDVAN SANTOS DE OLIVEIRA, RAFAEL BERNARDO DE JESUS E GABRIEL RUI PEREIRA DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 1º e 4º, IV, c.c na forma do artigo 14, inciso II, do Código Penal afirmando que em 19 de maio de 2021, por volta de 1h e 20min durante o repouso noturno, na rua/avenida Lourenço Cabreira, nº 781, Cidade Dutra, nesta cidade e comarca de São Paulo- SP, os indiciados agindo em concurso e com identidade de propósitos, tentaram subtrair, para todos, o veículo Chevrolet Corsa Wind, cor azul, placas BPK5700, de propriedade da vítima Gabriel Silva dos Santos.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, na data, na data dos fatos, durante o repouso noturno, a vítima estava no interior de seu veículo, na referida via pública, sendo certo que o automóvel estava imobilizado; os indiciados então chegaram em um Voyage, cor cinza, oportunidade em que GABRIEL e

EDVAN desembarcaram e tentaram arrombar uma das portas de seu veículo Corsa, ao perceberam que a vítima estava dentro do veículo, o que não tinham notado por conta da película de insulfilm, os indiciados fugiram a pé, enquanto RAFAEL fugiu dirigindo o Voyage. Todavia, policiais militares que realizavam patrulhamento pela região avistaram o veículo Voyage, placas COE7076, cor cinza, com o farol apagado e em baixa velocidade, motivo pelo qual decidiram abordar o condutor. Na abordagem, verificaram que RAFAEL estava na direção e nada de ilícito foi encontrado em seu poder; todavia, ao realizarem vistoria no automóvel, constataram que a ignição estava acionada por meio de uma chave "mixa", indagado, RAFAEL apresentou versões contraditórias sobre a procedência do veículo, inicialmente alegando que o adquiriu pelo Facebook. Os policiais, então, efetuaram pesquisas, via COPOM, momento em que a vítima avistou a viatura e informou o ocorrido. No momento em que a vítima viu RAFAEL, imediatamente o reconheceu como o motorista do veículo Voyage e ainda forneceu as características físicas dos outros dois agentes. Os policiais dessa forma realizaram buscas nas proximidades, e assim localizaram GABRIEL e EDVAN, sendo todos os três indiciados reconhecidos como autores do furto tentado. A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

Em relação ao réu GABRIEL, os autos foram desmembrados, em vista da intimação para aditamento da denúncia, enquanto ao réu RAFAEL, os autos encontram-se suspensos, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 155 do Código Penal assim descreve o delito de furto:

"Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel".

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída, para si ou para terceira pessoa.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima.

A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida.

"O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores" (...)

"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". STJ, Terceira Seção, REsp 1.524.450/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 29/10/2015, Tema 934 dos Recursos Repetitivos.

Ficou comprovada a existência do crime e sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/07, pelo auto de exibição/apreensão de fls. 11 e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A vítima, GABRIEL SILVA DOS SANTOS, na fase policial disse que estava chegando em casa por volta de 01:20 da manhã quando desceram dois indivíduos, um de blusa preta e outro de blusa vermelha, e tentaram arrombar o seu carro (Corsa), não percebendo que ele se encontrava dentro do veículo devido ao insulfilm escuro, ao perceberem sua presença os indivíduos correram em direção ao Voyage, que era o motorista que os estavam acompanhando, e fugiram, GABRIEL então seguiu eles com o seu carro, e em dado momento avistou o Voyage com a viatura e logo depois de sua chegada foi achado os outros dois a pé. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

A testemunha de acusação, o policial militar MARCOS CARVALHO DE CASTRO SILVA disse que realizavam patrulhamento de rotina na data dos fatos quando avistaram um veículo Voyage Cinza em atitude suspeita (farol apagado e baixa velocidade) desconfiados os policiais realizaram uma abordagem. Na condução do Voyage estava um indivíduo, posteriormente identificado como RAFAEL, e com ele nada de ilícito foi encontrado inicialmente, entretanto em buscas pelo veículo foi verificado que o veículo estava ligado por meio de uma "chave mixa", questionado acerca da

procedência do veículo, RAFAEL deu versões conflitantes sobre como o adquiriu, inicialmente falando que comprou por meio do "Facebook". Enquanto os policiais realizavam pesquisas junto ao sistema do COPOM por maiores informações do veículo, a vítima Gabriel Silva dos Santos avistou a viatura da Polícia Militar e informou que estava parado com seu veículo na porta de sua residência, quando um carro Voyage Cinza parou e desceram dois indivíduos que tentaram abrir a porta do seu veículo a força, mas ao perceberem a presença dele lá dentro acabaram empreendendo fuga a pé, enquanto o veículo Voyage arrancou do local dos fatos. Assim, quando a vítima avistou os policiais, imediatamente reconheceu o abordado como o sujeito. Gabriel ainda informou as características físicas dos outros dois autores, ante tais informações, os policiais iniciaram buscas pelas proximidades e acabaram localizando dois indivíduos com as características físicas descritas pela vítima. Com isso, conduziram os três indivíduos, bem como o veículo até esta unidade policial. Em juízo, manteve a versão dos fatos.

A testemunha PETER MARIOSA, relatou o mesmo ocorrido que seu companheiro de farda. Em juízo...

O réu EDVAN SANTOS DE OLIVEIRA, em seu interrogatório perante a autoridade policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Em juízo, negou a prática delitiva. Disse que estava com o corréu Rafael no dia dos fatos, que estacionou o carro para que o depoente pudesse ir ao banheiro. Afirmou que se aproximou do veículo da vítima, todavia, só encostou a mão para se apoiar e amarrar o tênis. Disse que estava embriagado no dia.

De início, em que pese o entendimento do Ministério Público, não restou comprovada a elementar de violência ou grave ameaça. Isso porque a própria vítima afirmou que os acusados disseram tão somente "abre a porta, abre a porta" sem lhe mostrar nenhuma arma ou objeto que configurasse violência ou palavras que o ameaçassem de alguma consequência pelo descumprimento da "ordem".

Dessa forma, a desclassificação para o delito de furto tentado é medida que se impõe.

No mais, não convence a versão apresentada pelo réu EDVAN de que tão somente teria encostado no veículo para se abaixar e amarrar seus tênis. Não há nos autos nada que indique a vítima quisesse prejudica-los, denunciando-os logo em sequência aos policiais.

A autoria também restou devidamente comprovada, uma vez que a vítima, além de seguir os acusados após a tentativa do furto, reconheceu o acusado em juízo. Nesse contexto, os depoimentos da vítima e das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios" AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017.

Qualificadora do concurso de pessoas (artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal): para sua caracterização é preciso a participação de duas ou mais pessoas na conduta criminosa, incluindo-se no cálculo o co-autor inimputável, o agente não identificado, aquele que age sob escusa absolutória (art. 181 do Código Penal) e até mesmo o coautor ou partícipe que não estava na cena do crime.

É possível a punição pela figura qualificada em concurso com o delito de associação criminosa, pois os tipos protegem bens jurídicos diversos.

Embora a punição pelo concurso de pessoas no furto seja consideravelmente maior que no roubo, segundo o enunciado 442 da Súmula do STJ, "é inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo".

No caso em exame, ficou comprovada a participação de três pessoas.

Configurado, assim, o delito de furto qualificado, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa".

Passo a dosar a pena.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto que ele apresenta maus antecedentes (processos nº 1501461-93.2021.8.26.0228 e 1526959-31.2020.8.26.0228 - certidão de objeto e pé fls. 198/201), razão pela qual aumento a pena em 1/6, fixando a pena base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa. Segunda etapa. Ausentes agravantes. Presente a atenuante da menoridade, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6, resultando em 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Terceira etapa. Deixo de aplicar a causa de aumento do repouso noturno, tendo em vista o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1087). Presente a figura da tentativa, reduzo a pena em 2/3, resultando em 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa. Regime inicial de cumprimento. Considerando a primariedade do réu e o quantum da pena aplicado, cabível o regime aberto. Ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a substituição por restritivas de direito e/ou concessão de sursis. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR EDVAN SANTOS DE OLIVEIRA à pena de reclusão, pelo prazo de 4 (quatro) meses, em regime inicial aberto, bem como a 3 (três) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 155, § 4º, incisos IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual. Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA